TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Colégio Recursal - Marília
Marília-SP

Processo nº: 1006895-63.2021.8.26.0344

Registro: 2022.0000165621

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível nº 1006895-63.2021.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é recorrente DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, é recorrido ANTONIO ALVES.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1ª Turma Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Juizes WALMIR IDALÊNCIO DOS SANTOS CRUZ (Presidente sem voto), LUIS CÉSAR BERTONCINI E ANGELA MARTINEZ HEINRICH.

São Paulo, 19 de dezembro de 2022

José Antonio Bernardo
Relator
Assinatura Eletrônica

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE ANTONIO BERNARDO, liberado nos autos em 19/12/2022 às 20:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sgcr/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006895-63.2021.8.26.0344 e código 39EEE9A.

1006895-63.2021.8.26.0344 - Fórum de Marília
RecorrenteDepartamento Estadual de Trânsito - Detran
RecorridoAntonio Alves

V O T O

EMENTA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. LEI FEDERAL Nº 14.071/2020 QUE ALTEROU O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. Autor que pretende aplicação retroativa da Lei 14.071/2020 para afastar a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Impossibilidade. Procedimento que tramitou inteiramente sob a égide da lei anterior, sem máculas. Ato jurídico perfeito e coisa julgada administrativa configurada. Norma de cunho administrativo que não permite aplicação de princípio próprio do direito penal e tributário. Aplicação da penalidade que deve se pautar pela legislação vigente à época das autuações e do procedimento administrativo decorrente. Princípio do "tempus regit actum". Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

Trata-se de **Ação Anulatória de Procedimento**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE ANTONIO BERNARDO, liberado nos autos em 19/12/2022 às 20:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sgcr/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006895-63.2021.8.26.0344 e código 39EEE9A.

Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir. Narra o autor que teve instaurado contra si o procedimento acima autuado sob nº 16.550/2019 pelo Detran/SP, porque teria atingido 20 pontos na carteira de habilitação por infrações de trânsito cometidas em 12 meses. Sustenta que a Lei 14.071/2020 alterou o limite de 20 para 40 pontos (art. 261, CTB, alterado), devendo retroagir para beneficiar o autor, por ser lei mais benéfica. Postulou a cessação dos efeitos administrativos e anulação do procedimento sancionatório.

Na r. Sentença de fls 62/64, julgaram-se procedentes os pedidos, *para o fim de, em caráter definitivo, invalidar o Processo Administrativo para Suspensão do Direito de Dirigir nº 16550/2019 e eventual restrição dele decorrente, tornando sem efeito jurídico as eventuais penalidades e/ou restrições administrativas dele emanadas.*

Irresignado, recorre o réu, insistindo que não é possível a retroação da lei, vez que não possui conteúdo penal, mas direito administrativo viário. Além disso, alega trata-se de ato jurídico perfeito, batendo-se pela inversão do julgado (fls 89/97).

Contrarrazões às fls 104/110.

É o relatório.
Passo ao voto.

Preservado o entendimento do douto juiz *a quo*, tenho que a r. sentença deve ser reformada.

Pelo que se depreende dos autos, o autor foi autuado por cinco infrações de trânsito no período de 27.09.2018 a

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE ANTONIO BERNARDO, liberado nos autos em 19/12/2022 às 20:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sgcr/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006895-63.2021.8.26.0344 e código 39EEE9A.

16.05.2019, totalizando 20 pontos em sua CNH (fls 15).

Pela antiga redação do art. 261 do CTB, ficou sujeito ao procedimento de suspensão do seu direito de dirigir por ter extrapolado 20 pontos em seu prontuário, o que de fato ocorreu em 05.05.2018, pelo processo administrativo nº 7146/2018 (fls 14/15). Ao depois, foi-lhe imposta a penalidade de suspensão do direito de dirigir por seis meses em 07.11.2018 (fls 16/17).

Por sua vez, a Lei 14.071/2020 (que entrou em vigor em 12.04.2021) alterou o art. 261, do CTB, estabelecendo que, *verbis*:

Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos:

I - sempre que, conforme a pontuação prevista no art. 259 deste Código, o infrator atingir, no período de 12 (doze) meses, a seguinte contagem de pontos:

a) 20 (vinte) pontos, caso constem 2 (duas) ou mais infrações gravíssimas na pontuação; (Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020)

b) 30 (trinta) pontos, caso conste 1 (uma) infração gravíssima na pontuação; (Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020)

c) 40 (quarenta) pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima na pontuação;

E, regulamentando essa disposição legal, a Resolução CONTRAN nº 844, de 09.04.21, alterou a Resolução CONTRAN nº 723, de 6 de fevereiro de 2018, dispôs sobre a uniformização do procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE ANTONIO BERNARDO, liberado nos autos em 19/12/2022 às 20:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sgcr/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006895-63.2021.8.26.0344 e código 39EEE9A.

dirigir e de cassação do documento de habilitação, previstas nos arts. 261 e 263, incisos I e II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), bem como sobre o curso preventivo de reciclagem, quanto à eficácia temporal das inovações trazidas:

"Art. 3º..."

"I - sempre que o infrator atingir, no período de 12 (doze) meses, a seguinte contagem de pontos:"

"a) 20 (vinte) pontos, caso constem 2 (duas) ou mais infrações gravíssimas na pontuação;"

"b) 30 (trinta) pontos, caso conste 1 (uma) infração gravíssima na pontuação;"

"c) 40 (quarenta) pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima na pontuação." (...)

"§ 2º Para as infrações cometidas antes de 12 de abril de 2021, aplicam-se os limites de pontos previstos no inciso I nos casos de processos:"

"I - ainda não instaurados; ou"

"II - instaurados, cuja instância administrativa ainda não tenha sido encerrada, nos termos do art. 290 do CTB."

Como se nota, para os procedimentos ainda não findos, a própria Resolução previu a incidência da nova norma. Todavia, para os procedimentos findos antes da entrada da nova lei, operou-se a sedimentação e estabilização da relação jurídica entre administrado e administração em ato jurídico perfeito e acabado, sem máculas. No caso dos autos, o procedimento foi instaurado em 29.09.2019 (fls 36) e findou-se em 28.01.2020 (fls 43), não comprovando o autor qualquer recurso da decisão final. A nova Lei fed. 14.071 é de 13 de outubro de 2020, quando já transitado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE ANTONIO BERNARDO, liberado nos autos em 19/12/2022 às 20:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sgcr/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006895-63.2021.8.26.0344 e código 39EEE9A.

em julgado o procedimento administrativo. E, no ponto, ainda que haja alguma resistência ao conceito, houve, de fato, trânsito em julgado na seara administrativa.

Assim, respeitado eventual posicionamento divergente, tenho que essa relação jurídica não é mais alcançada pela alteração da lei de regência.

De outra parte, seguindo a linha de esmagadora jurisprudência sobre o tema, a lei nova mais benéfica, por não se constituir de norma de natureza criminal, não possui aptidão para retroagir e alcançar fatos passados e já sedimentados pela lei anterior. Trata-se de lei na seara do Direito Administrativo que, a despeito de tratar de carga sancionatória, não se equipara ao Direito Penal. Somente se a norma alterada do CTB encerrasse sanção penal concomitante (v.g. artigos 165 e 306 do CTB), haveria a retroação da norma mais benéfica, o que não é o caso.

Nesse sentido, recente e majoritária jurisprudência do egrégio TJSP:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI FEDERAL Nº 14.071/2020. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. Impetrante que pretende aplicação retroativa da Lei 14.071/2020 para afastar a penalidade de suspensão do direito de dirigir Impossibilidade Norma de cunho administrativo que não permite aplicação de princípio próprio do direito penal e tributário Aplicação da penalidade que deve se pautar pela legislação vigente à época das autuações Princípio do "tempus regit actum". Decisão reformada. Recurso provido" (TJSP, 5ª Câmara de Direito Público, Agravo de Instrumento nº 3003433-29.2021.8.26.0000, j.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE ANTONIO BERNARDO, liberado nos autos em 19/12/2022 às 20:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sgcr/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006895-63.2021.8.26.0344 e código 39EEE9A.

01.09.2021).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela provisória deferida Suspensão de processo de suspensão do direito de dirigir, em razão da aplicação retroativa da Lei 14.071/2020, no tocante ao aumento do teto máximo de pontuação para suspensão do direito de dirigir Inadmissibilidade Norma de natureza de direito administrativo de trânsito Ausência de natureza penal Não aplicação do princípio da aplicação retroativa da norma penal mais benéfica Não configuração dos requisitos necessários para concessão da medida. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO" (TJSP; Agravo de Instrumento 3004078-54.2021.8.26.0000; Relator: Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro de Jardinópolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 10/08/2021; Data de Registro: 10/08/2021)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL. DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. RETROATIVIDADE DA LEI 14.071/2020. IMPOSSIBILIDADE. A decisão administrativa que suspendeu temporariamente o direito de dirigir do autor transitou em julgado em 2017, antes da promulgação da lei mais benéfica. Em sede de cognição sumária, não parece possível a aplicação subsidiária das normas de direito material penal às infrações de trânsito. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO" (TJSP; Agravo de Instrumento 3003375-26.2021.8.26.0000; Relator (a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/07/2021; Data de Registro: 30/07/2021).

No mesmo sentido, do mesmo tribunal, outros

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE ANTONIO BERNARDO, liberado nos autos em 19/12/2022 às 20:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sgcr/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006895-63.2021.8.26.0344 e código 39EEE9A.

entendimentos em sede de agravos: AI 3003437-66.2021.8.26.0000, rel. Des. Antonio Carlos Villen, j. 11/08/2021; AI 3004078-54.2021.8.26.0000, rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, j. 10/08/2021; AI 3003427-22.2021.8.26.0000, rel. Des. Maria Laura Tavares, j. 02/08/2021; AI 3003375-26.2021.8.26.0000, rel. Des. José Maria Câmara Júnior, j. 30/07/2021; AI 2091937-28.2021.8.26.0000, rel. Des. Aliende Ribeiro, j. 08/07/2021.

De igual forma, o posicionamento já antigo do colendo STJ no sentido de retroação de normas mais benéficas de Direito Viário somente quando possuir natureza criminal. Note-se:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. APREENSÃO E SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA DE NATUREZA EMINENTEMENTE PENAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO SOMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A CONDUTAS TIPIFICADAS ENQUANTO CRIME. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação subsidiária das normas de direito material penal se restringe "Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores" (art. 290 do CTB), e não às infrações de trânsito. Neste sentido: AgRg no REsp 1119091/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/6/2012, DJe 13/06/2012. 2. No entanto, a norma constante no art. 218, III, do Código de Trânsito Brasileiro diz respeito à infração de cunho administrativo consistente na direção em velocidade superior à máxima permitida, não sendo tipificada, naquele dispositivo, enquanto crime (os quais estão dispostos nos arts. 291 e seguintes do Código de Trânsito Brasileiro). Assim, não há que se falar na aplicação retroativa do referido dispositivo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg nos EDcl no REsp 1281927/SP, Relator: Ministro Mauro

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE ANTONIO BERNARDO, liberado nos autos em 19/12/2022 às 20:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sgcr/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006895-63.2021.8.26.0344 e código 39EEE9A.

Campbell Marques, Órgão julgador: T2 Segunda Turma, Data do julgamento: 18 de dezembro de 2012).

Pelo exposto, c**onheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para reformar a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos.**

Sem condenação do recorrido, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 (recorrente vencedor).

É como voto.

JOSÉ ANTONIO BERNARDO

Juiz de Direito Relator

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE ANTONIO BERNARDO, liberado nos autos em 19/12/2022 às 20:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sgcr/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006895-63.2021.8.26.0344 e código 39EEE9A.